P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Efendi Simangunsong.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /12 Mei 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Sani Mutalib Komplek Uka Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Ridwan Efendi Simangunsong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Halman Simangunsong, SH., Andreas B Sinambela SH.,MH.,, M.Paul Rudolf Naibaho, SH., Rointan Manullang, SH.MH., Armini Nainggolan , SH., dan Juita Melati Batubara, SH. B Sinambela Advokat – Penasihat Hukium / Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (BYLBH-DKS) berkantor di Jal. BungawijayaKesuam Komplek Persatuan No 4., Kel. Tanjung Sari , Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, @0132, Hp.085270378138, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menjadi Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIDWAn EFENDI SIMANGUNSONG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.00-,**
(satu milyar rupiah) Subsidair **1 (satu) Tahun** Penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastic klip berisi Shabu dengan berat bersih 1.03 (satu koma nol tiga) gram
- 1 (Satu) blok plastic klip kosong
- 1 (Satu) buah gelas plastik lengket 2 (Dua) buah pipet bengkok
- 1 (Satu) buah kaca pin

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG, Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Abdul Sani Mutalib Komplek UKA Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Defi Aldi, saksi Johan Andry Lubis, saksi Johansyah Putra dan saksi Junaidi Pelawi yang merupakan anggota Tim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG di Komplek Uka Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Penangkapan tersebut berawal ketika saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika di lokasi tersebut selanjutnya saksi-saksi langsung mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di rumah terdakwa RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG. Setibanya di rumah terdakwa RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG, saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG di dalam garasi rumahnya. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam lemari ruang tamu terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah gelas plastic lengket, 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin serta sejumlah uang Rp. 80.000-, (delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah).Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari RISBEN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat dirumah RISBEN sebanyak 2 (dua) buah plastic klip yang mana Sebagian banyak shabu-shabunya sudah terdakwa jual dan tersisa sedikit di dalam 2 (dua) buah plastic klip tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dirumah terdakwa, ia kembali membeli shabu-shabu dari RISBEN (DPO) yang mana shabu-shabu tersebut belum sempat terdakwa jual dan utuh ditemukan saksi-saksi pada saat melakukan penangkapan. Adapun harga dari setiap 1 (satu) buah klip berisi Shabu-shabu seberat 1 (satu) gram terdakwa beli dengan harga Rp. 530.000-, (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).Bahwa terdakwa sudah berjualan Shabu-Shabu sejak 2 (dua) bulan lalu disekitaran rumahnya. Atas penjualan shabu-shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa rutin menjual 3 (tiga) gram shabu setiap harinya dan keuntungan penjualan Narkotika jenis Shabu terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor 244/X/POL-10009/2023, tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani Penaksir IVO SARAGIH, mengetahui Manajer Cabang Pegadaian An. MALA KARTIKE, SE dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, barang bukti tersebut atas nama RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6941/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023,Â yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt,Â Dr. SUPIYANI, M.Si yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram Narkotika milik RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalamÂ Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG, Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Abdul Sani Mutalib Komplek UKA Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Defi Aldi, saksi Johan Andry Lubis, saksi Johansyah Putra dan saksi Junaidi Pelawi yang merupakan anggota Tim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG di Komplek Uka Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Penangkapan tersebut berawal ketika saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika di lokasi tersebut selanjutnya saksi-saksi langsung mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di rumah terdakwa RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG. Setibanya di rumah terdakwa RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG, saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG di dalam garasi rumahnya. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam lemari ruang tamu terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah gelas plastic lengket, 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin serta sejumlah uang Rp. 80.000-, (delapan puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor 244/X/POL-10009/2023, tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani Penaksir IVO SARAGIH, mengetahui Manajer Cabang Pegadaian An. MALA KARTIKE, SE dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, barang bukti tersebut atas nama RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6941/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023,Â yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt,Â Dr. SUPIYANI, M.Si yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram Narkotika milik RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOHAN ANDRY LUBIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Abdul Sani Mtalib Komplek UKA Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa adapun rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aipda J. Pelawi, Alptu Defi Aldi dan Bripka Johansyah Putra dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui hal tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib, saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang berada di rumahnya di Jalan Abdul Sani Mutalib Komplek UKA Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut saksi dengan rekan kerja saksi bersepakat untuk melakukan penangkapan dan menuju lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja yang lainnya berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam garasi rumahnya;

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dari dalam lemari yang berada diruang tamu berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah gelas plastik lengket 2 (dua) buah pipet bengo dan 1 (satu) buah kaca pin serta uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama Risben (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa dari setiap penjualan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang berada sendiri dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **JOHANSYAH PUTRA, di bawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Abdul Sani Mtalib Komplek UKA Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa adapun rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aipda J. Pelawi, AIptu Defi Aldi dan Aipda Johan Andry Lubis dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui hal tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wib, saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang berada di rumahnya di Jalan Abdul Sani Mutalib Komplek UKA Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut kemudian saksi dengan rekan kerja saksi bersepakat untuk melakukan penangkapan dan menuju lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam garasi rumahnya;

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dari dalam lemari yang berada diruang tamu berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah gelas plastik lengket 2 (dua) buah pipet bengo dan 1 (satu) buah kaca pin serta uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama Risben (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa dari setiap penjualan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang berada sendiri dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 di Lembaga Permasyarakatan Labuhan Deli selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan terkait kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Sani Mutalib Komplek UKA Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam lemari yang berada diruang tamu berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah gelas plastik lengket 2 (dua) buah pipet bengo dan 1 (satu) buah kaca pin serta uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di garasi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Sani Mutalib Komplek UKA Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Risben (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;

- Bahwa dari setiap penjualan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastic klip berisi Shabu dengan berat bersih 1.03 (satu koma nol tiga) gram;

- 1 (Satu) blok plastic klip kosong;

- 1 (Satu) buah gelas plastik lengket 2 (Dua) buah pipet bengkok;

- 1 (Satu) buah kaca pin;

- Uang sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6941/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023,Â yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt,Â Dr. SUPIYANI, M.Si yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram Narkotika milik RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wib, Tim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu bertempat di rumahnya di Jalan Abdul Sani Mutalib Komplek UKA Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut kemudian Tim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan menuju lokasi yang dimaksud, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam garasi rumahnya serta menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah gelas plastik lengket 2 (dua) buah pipet bengo dan 1 (satu) buah kaca pin serta uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam lemari yang berada diruang tamu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diakui Terdakwa miliknya yang diperoleh dari Risben (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ” Setiap Orang” ;
2. Unsur ” Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah recht person yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ridwan Efendi Simangunsong, oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa Ridwan Efendi Simangunsong yang dihadapkan kedepan persidangan dan selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Ridwan Efendi Simangunsong adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa Ridwan Efendi Simangunsong adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, yang diberi wewenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menyalurkan serta menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan faktanya di awal persidangan pada saat pemeriksaan identitasnya, Terdakwa Ridwan Efendi Simangunsong mengaku pekerjaannya sebagai Buruh dan selama proses pemeriksaan saksi- saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa Ridwan Efendi Simangunsong adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6941/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023,Â yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt,Â Dr. SUPIYANI, M.Si yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram Narkotika milik RIDWAN EFENDI SIMANGUNSONG adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wib, Tim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu bertempat di rumahnya di Jalan Abdul Sani Mutalib Komplek UKA Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah memperoleh informasi tersebut kemudian Tim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan menuju lokasi yang dimaksud, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam garasi rumahnya serta menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah gelas plastik lengket 2 (dua) buah pipet bengo dan 1 (satu) buah kaca pin serta uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam lemari yang berada diruang tamu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diakui Terdakwa miliknya yang diperoleh dari Risben (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur " " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman",telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat 1Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastic klip berisi Shabu dengan berat bersih 1.03 (satu koma nol tiga) gram
- 1 (Satu) blok plastic klip kosong
- 1 (Satu) buah gelas plastik lengket 2 (Dua) buah pipet bengkok
- 1 (Satu) buah kaca pin

Oleh karena brang bukti tersebut dilarang penggunaaanya dan juga digunakan sebagai sarana unntuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdalwa adalah residivis / pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana, maka dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, sangat dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Efendi Simangunsong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

    - 3 (tiga) buah plastic klip berisi Shabu dengan berat bersih 1.03 (satu koma nol tiga) gram
    - 1 (Satu) blok plastic klip kosong
    - 1 (Satu) buah gelas plastik lengket 2 (Dua) buah pipet bengkok
    - 1 (Satu) buah kaca pin

dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari . Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VIA RAMALIA TARIGAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurliza Fitriyani Br Angkat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Nazir, S.H., M.H.	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

VIA RAMALIA TARIGAN, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)